

Speed Review — D5: Contratti a Oggetto Informatico

Modulo denso. Il quiz colpisce su: tipico/atipico, clausole vessatorie, appalto vs opera intellettuale, licenze CC, shrink-wrap.

1. Contratto — basi (richiamo)

- **Contratto** (art. 1321): accordo per costituire/regolare/estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
- **Autonomia contrattuale** (art. 1322): libertà di contenuto + contratti **atipici** (es. licenza software).
- Requisiti (art. 1325): accordo, **causa**, oggetto, forma.
- **Conclusione** (art. 1326): quando il proponente ha **conoscenza dell'accettazione**.
- (art. 1327): esecuzione prima della risposta → conclusione all'**inizio dell'esecuzione**.
- **Buona fede** (artt. 1337 precontrattuale, 1366 interpretazione, 1375 esecuzione).

Condizioni generali e moduli

- **Art. 1341**: efficaci se conosciute/conoscibili con ordinaria diligenza. Clausole onerose (limitazione responsabilità, recesso unilaterale, ecc.) → **doppia firma** (approvazione specifica per iscritto).
 - **Art. 1342**: moduli/formulari; clausole aggiunte **prevalgono** su quelle del modulo.
-

2. Contratti con i consumatori (Cod. consumo, D.Lgs. 206/2005)

- **Consumatore** (art. 3): persona fisica per scopi **estranei** all'attività professionale.
- **Professionista**: agisce nell'esercizio della propria attività.

Clausole vessatorie (B2C)

- **Art. 33**: clausole che, **malgrado la buona fede**, determinano **significativo squilibrio** a carico del consumatore.
 - **Non vessatorie**: clausole che riproducono norme di legge; clausole oggetto di **trattativa individuale** (provata dal professionista).
 - **Nullità di protezione** (art. 36): la clausola è **nulla**, ma il **contratto resta valido** per il resto. Invocabile solo dal consumatore, rilevabile **d'ufficio**.
-

3. Licenza d'uso del software

- **Contratto atipico**: cede il **diritto di godimento**, NON la titolarità. Si applicano per analogia le norme sulla locazione.
- **Licenziante** mantiene riproduzione/modifica/distribuzione; **licenziatario** usa nei limiti LDA (artt. 64-bis ss.).
- Clausole "as is" valide nei limiti dell'**art. 1229**: NON si esclude la responsabilità per **dolo o colpa grave**.
- **Shrink-wrap** (a strappo): l'apertura della confezione = accettazione (art. 1327). Problema: le clausole onerose ex art. 1341 richiedono doppia firma → **potrebbero essere inefficaci**.
- **Shareware**: periodo di prova poi pagamento. **Open source**: codice sorgente disponibile.
- **Copyleft** (es. GPL): le opere derivate vanno distribuite con la **stessa licenza**.

Licenze Creative Commons (4 condizioni)

	Significato
BY	Attribuzione (obbligatoria in tutte)
NC	Non commerciale
ND	Non opere derivate
SA	Condividi allo stesso modo (copyleft)

- 6 licenze: BY / BY-NC / BY-ND / BY-NC-ND / BY-SA / BY-NC-SA.
- **CC0**: rinuncia a tutti i diritti (pubblico dominio). **CC BY** **CC0** (BY richiede attribuzione).
- CC non incide su: **diritti morali**, libere utilizzazioni, eccezioni di legge, diritti di terzi.

4. Sviluppo software — qualificazione

Soggetto	Qualificazione	Norme	Obbligazione
Imprenditore (software house)	Appalto di servizi	Artt. 1655–1677	di risultato
Libero professionista	Opera intellettuale	Artt. 2230–2238	di mezzi

- **Appalto**: gestione a proprio rischio, obbligo di risultato; proprietà al committente con la **consegna**. Vizi: denuncia entro **60 gg**, prescrizione **2 anni** (art. 1667).
- **Opera intellettuale**: obbligazione di mezzi; **art. 2236**: per problemi di **speciale difficoltà** risponde solo per **dolo o colpa grave**.
- **Nullità parziale** (art. 1419): travolge il contratto solo se le parti non l'avrebbero concluso senza quella clausola; altrimenti la clausola nulla è sostituita da norme imperative.

Trappole MC

- **Nullità di protezione**: colpisce la **clausola**, non il contratto; invocabile **solo dal consumatore** (non dal professionista), rilevabile d'ufficio.
- Clausole onerose (art. 1341) → **doppia firma**. Nello shrink-wrap è il problema centrale.
- **Appalto = obbligazione di risultato; opera intellettuale = obbligazione di mezzi**. Il quiz li inverte.
- Art. 2236 (dolo/colpa grave) scatta solo per **speciale difficoltà**.
- Software house → **appalto**; libero professionista → **opera intellettuale**. Distinzione = il **soggetto**.
- **CC BY** pubblico dominio; il pubblico dominio è **CC0**.
- Clausole “as is” NON coprono **dolo/colpa grave** (art. 1229).
- Causa motivi (i motivi non rilevano).

Da aggiungere dopo le simulazioni: